

จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นแต่เพียงการแจ้งข้อมูลให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีสงสัยหรือเชื่อว่านาง ว. จะกระทำการทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้น อันเป็นการแจ้งข้อมูลเบาะแสในฐานะข้าราชการคนหนึ่งในองค์การเกษตรกรรมส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการกับนาง ว. ตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ อย่างไรย่อมเป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาต่อไป การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าวหาได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้แต่อย่างใดไม่ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๖๒)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่พิจารณาออกไปแสดงผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ และใบปริญญาบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘



ซึ่งเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาออกไปปริญญบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดรายดังกล่าว จนทำให้ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดรายจึงถือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการงดเว้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีสิทธิฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๔/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วน นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดียังจ่ายเงินสงเคราะห์คนพิการให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนตามสิทธิที่พึงได้ ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ จากการงดเว้นกระทำการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ชอบจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพที่ค้างจ่าย และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิที่ถูกต้องได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๑/๒๕๖๒)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และ วัฒนธรรม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดี ที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ ซึ่งเป็นนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ และใบปริญญบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีรายดังกล่าวไม่เชื่อถือเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาที่ได้รับ เนื่องจาก ทราบในภายหลังว่าหลักสูตรและสถาบันไม่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ข้ออ้างดังกล่าวเป็นเพียงการคาดคิดหรือความเข้าใจไปเองว่า กรณีอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีรายดังกล่าว โดยที่ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการนำปริญญบัตรไปใช้ในการสมัครงานเพื่อประกอบวิชาชีพแล้วได้รับการปฏิเสธ หรือมีหน่วยงานใดไม่รับรองหลักสูตรและสถาบันที่ผู้ฟ้องคดีรายดังกล่าวสำเร็จการศึกษา



กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรายดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากคำสั่งทางปกครองดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๔/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ว่า นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น แม้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ลงโทษไล่ออกจากราชการจะเป็นการดำเนินการโดยอาศัยมติเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่เมื่อมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย มูลละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจึงได้แก่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ หาใช่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าวจึงได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมิใช่หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีล่าช้าไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ



ออกจากราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๑/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้สนับสนุนสถาบันการศึกษาภาคกลาง ๑ ในการเสนอโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ฟ้องว่า เดิมสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีโครงการของสถาบันการศึกษาภาคกลาง ๑ เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทบทวนและมีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง รายชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่าไม่มีชื่อสถาบันการศึกษาภาคกลาง ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีให้การสนับสนุนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอค่าเสียหาย นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวไม่มีชื่อสถาบันการศึกษาภาคกลาง ๑ เป็นผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของสถาบันการศึกษาภาคกลาง ๑ ที่จะสามารถใช้สิทธิเสนอข้อพิพาทต่อศาล ส่วนผู้ฟ้องคดีแม้จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ แต่มิได้เป็นผู้ทรงสิทธิซึ่งสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากการกระทำทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยนิตินัย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑๘/๒๕๖๒)



(๗) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นฟ้องสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมีคำขอให้ศาลพิพากษาว่า สัญญาเลขที่ (อร) ๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งทางปกครองอื่น ๆ ที่ออกภายหลังโดยอาศัยสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ทำสัญญาฉบับใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัยผลการประกวดราคาฉบับเดิม นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีความประสงค์ขอให้ศาลพิพากษาว่า สัญญาพิพาททั้งสองฉบับไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีทั้งสาม อันมีผลต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิริบหลักประกันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามวางต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการจัดจ้างอันเป็นสัญญาทางปกครอง โดยผู้ที่เป็นคู่สัญญาเท่านั้นที่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นบริษัทมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในฐานะตัวแทนในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หากมีกรณีโต้แย้งสิทธิกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับคู่กรณีตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมีสิทธิเสนอข้อพิพาทต่อศาลแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะตัวแทนกระทำการแทนตัวการ แต่ไม่มีสิทธิฟ้องคู่สัญญาในฐานะส่วนตัว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ มิได้มีนิติสัมพันธ์กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาพิพาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีสิทธินำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเพียงตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ในสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในสัญญาพิพาทได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๐/๒๕๖๑)



กรณีฟ้องว่า ในการดำเนินการตามสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานก่อสร้างถนนสาย ง๒ และ ง๓ ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีอุปสรรคที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายและผิดสัญญาโดยการออกคำสั่งตัดสิทธิไม่ให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเสนอราคางานอื่น ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดี อ้างเหตุว่าผู้ฟ้องคดีทำงานล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมายื่นฟ้องคดีต่อศาล นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระหว่างการทำงานก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการตรวจการจ้างแจ้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้ และขอสงวนสิทธิในการงดหรือลดค่าปรับและขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง แต่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถขอสงวนสิทธิในการงดหรือลดค่าปรับและขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ หลังจากนั้น ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือคณะกรรมการตรวจการจ้างถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าโครงการฯ ยังมีพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถให้ผู้ฟ้องคดีทำงานได้โดยไม่ติดขัด จึงไม่สามารถพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีขอสงวนสิทธิในการงดหรือลดค่าปรับและขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้ เห็นว่า โดยที่ข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดว่า ผู้รับจ้างสามารถแจ้งเหตุที่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาไปยังผู้ว่าจ้างได้เพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไป โดยการขยายกำหนดเวลาทำงานดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เมื่อขณะยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ถูกโต้แย้งสิทธิใด ๆ ตามสัญญาดังกล่าว แต่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการขอขยายระยะเวลาทำงานของผู้ฟ้องคดีตามข้อสัญญาดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งยังไม่ถือเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาฟ้องต่อศาลได้ ดังนั้น เมื่อขณะยื่นฟ้องคดีต่อศาล ยังไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๖๒ และที่ ๕๙/๒๕๖๒ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอย่างอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีการฟ้องขอเพิ่มเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยฟ้องขอให้คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ร่วมรับผิดชอบ นั้น แม้กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการชำระเงินค่าทดแทน ไม่อาจให้ราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเกินกว่าราคาเบื้องต้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดได้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่พอใจราคาค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว จึงขอรับเงินค่าทดแทนตามราคาเบื้องต้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไปก่อน โดยสงวนสิทธิอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรียอมมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแก้ไขราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินใหม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมีอำนาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้มีผลผูกพันหรือกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหก ส่วนประเด็นปัญหาว่าการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เป็นการกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมหรือไม่ ย่อมเป็นประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นเพียงขั้นตอนหรือกระบวนการในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนในเบื้องต้นที่จะให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีอำนาจตกลงซื้อขายและกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนจากผู้ฟ้องคดีทั้งหก เพื่อดำเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป



แต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าราคาเบื้องต้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ไม่ได้เท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่มีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งหก หรือก่อความเดือดร้อนหรือความเสียหาย โดยตรงแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๖๕/๒๕๖๑)

กรณีการฟ้องขอเพิ่มเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยฟ้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมรับผิดชอบ นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามคดีนี้ และผลแห่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับก็ตาม แต่เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลโดยไม่รอผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น จำนวนเงินค่าทดแทนตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ยุติ และไม่อาจถือได้ว่ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นแล้ว ในขณะยื่นฟ้องคดี อีกทั้ง หากต่อมาในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลมีข้อเท็จจริง ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลก็มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ที่จะดำเนินกระบวนการและวินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้ต่อไปได้ โดยอาจรับฟังคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เกิดขึ้นในภายหลังดังกล่าวในฐานะที่เป็นข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน ประการหนึ่งที่สามารถรับฟังเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้อง หมายเรียกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ด้วยแต่อย่างใด เนื่องจากศาลไม่อาจ มีคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีคำขอท้ายฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบร่วมกันกับผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ในการจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลย่อมไม่อาจกำหนดคำสั่งดังกล่าว กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ได้ กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบ ร่วมกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒ ที่จะมีสิทธิยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.๑๗/๓/๒๕๖๑)

เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องคืนอสังหาริมทรัพย์ที่มีได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท ก็ต่อเมื่อเจ้าของเดิมหรือทายาทได้แสดงความสามารถจะได้คืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่เวนคืนโดยยื่นคำขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ตน พร้อมทั้งเสนอค้ำประกันที่รับมาแก่เจ้าหน้าที่เวนคืน เมื่อข้อเท็จจริงคดีปรากฏแต่เพียงว่า ก่อนฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา และหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ความว่า เนื้อที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามถูกเวนคืนทั้งหมดยังมีที่ดินคงเหลือบางส่วน จึงขอให้แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาทำการตรวจสอบแนวเวนคืนใหม่ ซึ่งหนังสือดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีเจตนาขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์จากการเวนคืนให้แก่ตนแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๘/๒๕๖๒)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้องว่า พนักงานจ้างในสังกัดของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒ ราย มีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ำกว่าระดับดี ติดต่อกัน ๒ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเลิกจ้างบุคคลทั้งสองตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ และให้ระงับการจ่ายค่าตอบแทนไว้จนกว่าคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รายงานผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอความเห็นชอบเลิกจ้างพนักงานจ้างทั้งสองรายดังกล่าวตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มีมติเห็นชอบให้เลิกจ้างพนักงานจ้างทั้งสองราย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถสรรหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนพนักงานจ้างทั้งสองรายได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเลิกจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจทั้งสองรายดังกล่าวโดยเร็ว นั้น โดยที่การเสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอความเห็นชอบในการพิจารณาเลิกจ้างพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเลิกจ้างพนักงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลเช่นกัน การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่เสนอเรื่องการพิจารณาเลิกจ้างพนักงานจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดี และการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการใช้อำนาจร่วมกันในการบริหารงานบุคคล



ในองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๔๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๘/๒๕๖๑)

(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คณะบุคคล

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีนิติบุคคลอาคารชุด ล. ฟ้องว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เทศบาลเมืองปาดอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ความเห็นชอบตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ ๑๗๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เลขที่ ๘/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตลอดจนหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ตามลำดับ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีข้อหานี้สืบเนื่องมาจากเจ้าของร่วมในอาคารชุดดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้ความเห็นชอบกรณีต่าง ๆ ข้างต้น โดยไม่ได้ตรวจสอบโครงการ ล. คอนโดมิเนียมว่ามีพื้นที่จอดรถตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อันเป็นเหตุให้พื้นที่จอดรถซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนกลางไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีในฐานะนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สิน



ส่วนกลางตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาการชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงยอมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการงดเว้นการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวไร่ชาวนา (ประเทศไทย) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตาย ในกรณีที่สมาชิกของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของมรณบัตรและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายของสมาชิก เพื่อจะได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่บุคคลที่สมาชิกได้ระบุชื่อไว้ในใบสมัคร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้นายอำเภอ นายายอาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบใบรับแจ้งการตายและมรณบัตรของนาง ส. ที่ระบุว่านาง ส. ตายด้วยสาเหตุหลอดลมตีบ อันเป็นการขัดแย้งกับการตรวจวินิจฉัยโรคของโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่วินิจฉัยว่า นาง ส. ป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สาเหตุการตายที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งการตายเป็นสาเหตุการตายที่ได้รับแจ้งจากผู้แจ้งไม่ใช่จากการวินิจฉัยโรคที่ทำให้เสียชีวิต ขั้นตอนในการออกมรณบัตรถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย ขอให้ศาลเพิกถอนสาเหตุการตายของนาง ส. ตามใบรับแจ้งการตาย และตามมรณบัตรฉบับพิพาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีเหตุอันควรสงสัยว่าสาเหตุการตายของนาง ส. ตามที่ระบุไว้ในมรณบัตรดังกล่าวจะไม่ถูกต้อง และได้มีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียน ทำการตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง กรณีจึงมีเหตุตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะนายทะเบียน จะต้องใช้อำนาจเข้าทำการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลทางทะเบียนคนตายตามมรณบัตรดังกล่าวที่ถูกต้อง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือปฏิเสธการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของตนโดยยืนยันว่าเป็นการลงรายการที่ถูกต้องแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘/๒๕๖๒)



(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดระเบียบจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co.) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบกับมีพฤติการณ์ที่ขัดหรือแย้งกับข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติงานล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ความมั่นคงของประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และความสงบสุขของประชาชนโดยส่วนรวม ขอให้ศาล ยกเลิกหรือเพิกถอนการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co.) และบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และให้ระงับหรือยกเลิก การแยกหรือโอนทรัพยากรที่มีค่าของรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปให้บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co.) และระงับ หรือยกเลิกการแยกหรือโอนทรัพยากรที่มีค่าของรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไปให้บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) นั้น เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๔ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับ ข้อ ๒ และข้อ ๖ ของข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ตามข้อ ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ของข้อบังคับ ดังกล่าวเป็นการกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เช่น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้าง หรือลูกจ้าง อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือต่อสมาชิก ส่วนวัตถุประสงค์ตามข้อ ๖ (๔) ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินงานและให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและรักษา ผลประโยชน์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ก็หมายถึงการให้ผู้ฟ้องคดีรักษา ผลประโยชน์ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่เป็นการทั่วไปตามพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงการกระทำใด ๆ หรือการฟ้องคดีแทน



บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) แต่อย่างใด เมื่อปรากฏตามคำฟ้องว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ได้แก่ การดำเนินการจัดตั้งบริษัท โครนชาयरอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co.) และบริษัท โครนชาयरหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co.) ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรณีดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดี ส่วนการโอนทรัพย์สินของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปให้บริษัทดังกล่าวนั้น ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร.๒๗๕/๒๕๖๑)

(๔) ชุมชน

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นศาสนิกชนที่นับถือศาสนาคริสต์และได้นมัสการ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์มาเป็นเวลานาน ฟ้องว่าการที่อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุญาตให้บาทหลวงผู้ดูแลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโบสถ์วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีผู้ใช้รับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในโบสถ์วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อันจะถือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่โดยตรงจากคำสั่งดังกล่าว แต่โดยที่โบสถ์วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์เป็นโบราณสถานซึ่งมีอายุกว่า ๑๕๐ ปี มีประโยชน์ทางศิลปะและทางประวัติศาสตร์โบราณคดี อีกทั้งยังเป็นสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสต์ในชุมชนและพื้นที่โดยรอบมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะประชาชนผู้อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว และเป็นศาสนิกชนที่นับถือศาสนาคริสต์รวมถึงได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์มาเป็นเวลานาน จึงย่อมมีสิทธิที่จะอนุรักษ์หรือปกป้องโบราณสถานอันเป็นมรดกของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากโบราณสถานดังกล่าวตามที่มาตรา ๖๖



ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติรับรองไว้ ซึ่งในการใช้สิทธิดังกล่าวผู้ฟ้องคดีอาจร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการให้วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์เป็นโบราณสถานที่สมควรได้รับการดูแลรักษามีสหิทธิได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐในการอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการใด ๆ ต่อโบราณสถานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และย่อมมีสิทธิคัดค้านการดำเนินการใดหากเห็นว่าการดำเนินการนั้นอาจมีผลกระทบต่อโบราณสถาน ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดตั้งระบบปรับอากาศภายในโบสถ์วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘/๒๕๖๑)

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ และมีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน์และทรัพย์สินของรัฐตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ฟ้องว่า กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการออกใบจองให้แก่บุคคลผู้ยื่นคำขอไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีการปิดประกาศให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ ผู้ได้รับใบจองขาดคุณสมบัติ มีการปลอมลายมือชื่อที่ดินข้างเคียงและจัดทำเอกสารระบุข้อความอันเป็นเท็จ โดยมีได้กล่าวอ้างว่ามีการออกใบจองในที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เพื่อกู้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ



ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๒๗ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวแทนของราษฎรในหมู่บ้านเจดีย์ใหม่ยอมมีสิทธิที่จะได้รับการจัดที่ดินในบริเวณดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องแสดงความประสงค์จะได้รับการจัดให้เข้าอยู่อาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพในที่ดินที่มีการออกใบจองพิพาทตามนัยข้อ ๑๐ ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่มีการออกใบจองดังกล่าว และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งให้ผู้ถือใบจองพิพาทขาดสิทธิในการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน เนื่องจากไม่เข้าทำประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างตามนัยข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าว ก็มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินแปลงดังกล่าว เนื่องจากการจัดที่ดินให้ราษฎรตามระเบียบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามโครงการที่คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำ หรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๗/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโต้แย้งการพิจารณาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอผ่อนชำระหนี้ของผู้ฟ้องคดี โดยโต้แย้งว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร นั้น เมื่อการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเกี่ยวกับคำขอผ่อนชำระหนี้เป็นการดำเนินการในส่วนของการบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วระหว่างเจ้าหนี้ตามคำพิพากษากับลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมาย ดังนั้น กรณีจึงไม่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทที่จะเสนอต่อศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๖/๒๕๖๑)

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีคำบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างอาคารพิพาทโดยผนังด้านที่ติดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำเป็นผนังทึบ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยให้ก่อสร้างอาคารด้านที่ติดกับบ้านผู้ฟ้องคดีเป็นผนังทึบ ห้ามมีช่องลม ช่องแสง ช่องหน้าต่างใด ๆ นั้น เมื่อปรากฏว่าในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลปกครองสูงสุด ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ยื่นคำชี้แจงลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ว่า ผนังของอาคารด้านที่อยู่ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ดำเนินการปิดช่องลมช่องแสงเป็นผนังทึบแล้ว ซึ่งศาลได้ส่งสำเนาคำชี้แจงดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีแล้ว ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดโต้แย้ง และผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำแถลงเป็นหนังสือลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อศาลในวันนั่งพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบอาคารพิพาทของผู้ร้องสอดทั้งสองแล้วปรากฏว่า ผนังอาคารของผู้ร้องสอดทั้งสองด้านที่อยู่ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเป็นผนังทึบปิดช่องลมช่องแสงเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยให้ผู้ร้องสอดทั้งสองก่อสร้างผนังอาคารด้านที่อยู่ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นผนังทึบ ไม่มีช่องลมและช่องแสงแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องออกคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อไป จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๖๒)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ ๑๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนฟ้องคดีนี้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/๙๓๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ก.ค.ศ. ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเพิ่มโทษเป็นปลดออกจากราชการเป็นการลงโทษที่หนักเกินกว่ากรณีความผิด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดโทษเป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการ เป็นลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และให้กลับเข้ารับราชการ โดยผู้ฟ้องคดีได้รายงานตัวกลับเข้ารับราชการแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ จึงเห็นว่าคำสั่งที่ลดโทษผู้ฟ้องคดีและให้กลับเข้ารับราชการดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ ๑๒๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพาทดังกล่าวตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๓๘/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่เพิกถอนสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้าน ระวังการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี และเรียกเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปแล้วคืนจากผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่า ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่ให้เพิกถอนสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดี ระวังการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดี และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการที่ได้รับไปแล้วจำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท คืน โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคำสั่งดังกล่าว และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เฉพาะในส่วนที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว และในระหว่างการพิจารณาคดี



ของศาลปกครองสูงสุดปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้เพิกถอนสิทธิการรับค่าเช่าบ้านข้าราชการของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีผลเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว จึงทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้และการอุทธรณ์โต้แย้งกันต่อมาในศาลปกครองสูงสุดไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป ดังนั้น เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงหมดสิ้นไป ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองสูงสุดไม่จำเป็นต้องพิพากษาหรือมีคำสั่งตามข้อ ๑๑๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙๕/๒๕๖๑)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือกและซื้อเอกสารการประกวดราคาแต่ไม่ได้ยื่นข้อเสนอราคา นำคดีมาฟ้องโต้แย้งผลการคัดเลือกผู้ชนะการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา โดยในขณะที่มีการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีการทำสัญญาและลงนามไปแล้ว ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีผู้ซึ่งเข้าเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างและมีได้อุทธรณ์ต่อหน่วยงานรัฐหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งอาจฟ้องคดีโต้แย้งผลการคัดเลือกกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อศาลปกครองได้ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตั้งแต่ในขณะยื่นฟ้องคดีแล้วว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ฉะนั้น การจะยอมรับให้สามารถฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ได้ย่อมไม่สอดคล้องกับบทกฎหมาย เพราะแม้หากศาลจะพิจารณาพิพากษาว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม การกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนการกระทำดังกล่าวย่อมไม่อาจให้มีผลใด ๆ กระทบกระเทือนต่อสัญญาที่มีการลงนามไปแล้ว การที่ศาลจะกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนการกระทำตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่มีผลใด ๆ ต่อการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามฟ้องได้ อันทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในสถานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายนั้นต้องมีค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕/๒๕๖๒)



๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดคำบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดคำบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่งหรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การนำข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าวมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิดังกล่าว นั้น คำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๓๓/๒๕๖๒)

ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

คำขอให้ศาลพิพากษาว่าการกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้านัดสำรวจทรัพย์สิน และกำหนดค่าทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ยกเลิกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดคำบังคับได้ให้เพิกถอนประกาศกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๘๖/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่ใหญ่ จากซอยเจริญราษฎร์ ๗ ถึงจุดที่กำหนดให้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ฟ้องโดยมีคำขอประการหนึ่งขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกรุงเทพมหานคร

